

Estado de Embalagens: \_\_\_\_\_

Acondicionamento da carga: \_\_\_\_\_

Cláusulas especiais: \_\_\_\_\_

## CONDIÇÕES GERAIS

1. Este Conhecimento, se rege pelas determinações e condições estabelecidas no Convênio assinado na XVI Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transporte dos Países do Cone Sul em Santiago de Chile no 31 de agosto de 1989 e neste documento, em tudo que não se opuser a disposições legais de ordem pública em vigor na República O. do Uruguai, abrangendo em seus direitos e obrigações o remetente, consignatário, destinatário, e todas as demais pessoas vinculadas com a titularidade ou recepção da carga, doravante referidos como os carregadores e o transportador, desde que a mercaderia ficou carregada no veículo até sua entrega no destino ou seu descarregamento nas condições previstas neste documento.
2. Neste documento se referem por mercadorias, as mercadorias e suas embalagens.
- 3.1 Os carregadores declaram que as determinações das mercadorias, suas características e demais individualizações, volumes e pesos desde documento, são as que têm-se declarado ao transportador, são as que correspondem junto todas as autoridades intervenientes e que não são substâncias explosivas, inflamáveis, venenosas, corrosivas ou submetidas a controle e cuidado, afora o declarado.
- 3.2 Quedando as mercadorias estão submetidas a controles de sanidade, fitosanitários ou similares, com a intervenção das autoridades pertinentes e/ou são carregadas por pessoal alheio ao transportador, este fica desembarcado de toda responsabilidade no tocante às variações que pudessem resultar da carga, volumes e pesos.
- 3.3 As informações e declarações ofrecidas pelos carregadores não comprometem nenhuma responsabilidade para o transportador.
4. No tocante às mercadorias, o transportador fica autorizado mas não compelido a efetuar -por conta dos carregadores- todas as gestões e pagamentos pelos conceitos e quantias necessárias para o normal desenvolvimento da viagem e sua entrega ou descarga.
5. A obrigação do transportador de entregar a carga também fica cumprida; a) com a comunicação ao consignatário ou destinatário que as mercadorias acham-se à sua disposição; no caso o destinatário se recuse a recebê-las, o transportador fica autorizado a depositá-las onde julgar conveniente; b) Quando as mercadorias -por disposição das autoridades- devem ser descarregadas.
- 6.1. Pelos dias que excedam do tempo previsto para a viagem normal, por demora ou estadia ou por qualquer outro conceito não imputável ao transportador, por complemento de frete fixa-se o mínimo de \_\_\_\_\_ dólares estadunidenses por dia, o qual será incrementado na medida em que se comprove o excedente da dita quantia.
- 6.2. A prolongação e/ou variação do percurso, por causas alheias ao transportador, ocasionará o complemento proporcional de frete pelos excessos de kilometragem, de tempo e de qualquer outro conceito.
7. Todos os conceitos que por este transporte couberem ao transportador cobrar, deverão ser pagos em dólares estadunidenses, e sua não pagamento contra a entrega ou descarga das mercadorias ocasionará o juro bancário de praça, equivalente ao máximo legal no Uruguai, capitalizável semestralmente.
8. Sem prejuízo do lugar onde for combinado o pagamento do frete a todas as demais despesas e reembolsos decorrentes, ou por quem, todos os carregadores ficam solidariamente obrigados pelos ditos conceitos e montantes.
9. O transportador poderá reclamar o pagamento de tudo que lhe for devido pela via do juízo executivo, fundamentando sob as seguintes condições: a) A quantia líquida pelo frete é o montante determinado por esse conceito neste documento e é exigível na data em que a carga fica à disposição do destinatário, ou nas previsões do parágrafo 5; b) No tocante às obrigações por estadia, reembolsos e demais conceitos, suas quantias líquidas ficarão determinadas na liquidação que com a documentação pertinente o transportador notifique autenticamente e o seu pagamento é exigível a partir do seguinte terceiro dia de semana.
10. O transportador não responde por atos, fatos ou omissões alheios à sua vontade.
11. O transportador fica especialmente isento de qualquer responsabilidade por danos, diminuições, menosprezos, prejuízos, perdas, demoras, e demais afetações que não lhe sejam imputáveis, como por exemplo de: a) vícios das mercadorias, impropriedade ou deficiência das embalagens ou acondicionamento da carga quando não por feito pelo transportador; b) omissão ou negligência dos carregadores; c) incêndio, raio, inundação, fenômenos climáticos, etc.; d) guerra, guerrilha, motim, terrorismo, interrupção do trabalho, greves, resoluções sindicais, furto, assalto ou similares e todo feito cometido por terceiros, tipificado como ilícito pela lei do país em que se produz; e) apreensão ou seqüestro das mercadorias; f) e de toda classe de fatos e atos similares aos referidos precedentemente.
12. Toda reclamação que fosse promovida por seguradores e terceiros contra o transportador por atos, fatos e omissões que não resultarem de cargo do transportador por este contrato, será do cargo dos carregadores.
13. Todas as obrigações, responsabilidades, danos e prejuízos e demais que o transportador sofrer como consequência de atos, fatos ou omissões dos carregadores, serão do cargo destes solidariamente.
14. Qualquer reclamação contra o transportador fica cancelada um ano após o fato que a motivar, salvo que legalmente caducasse num prazo menor.
15. O transportador terá direito à retenção da carga, até o pagamento de tudo que lhe for devido por este transporte e por transportes anteriores por qualquer dos carregadores, ficando o transportador plenamente facultado a proceder à descarga e depósito da carga, sendo todas as despesas e riscos pela contados carregadores.
16. Fixa-se a competência judiciária da República O. do Uruguai para toda e qualquer controvérsia decorrente deste conhecimento, tendo-se os domicílios declarados neste documento, e em seus defeitos, nos documentos relativos a esta carga, constituídos para todos os efeitos extrajudiciais e judiciais.

Estado de Embalagens: \_\_\_\_\_

Acondicionamiento de la carga: \_\_\_\_\_

Cláusulas especiales: \_\_\_\_\_

## CONDICIONES GENERALES

1. Este Conocimiento se rige por las determinaciones y condiciones establecidas en el Convenio suscrito en la XVI Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de los Países del Cono Sur en Santiago de Chile el 31 de agosto de 1989 y en este documento, en todo cuanto no se opongan a disposiciones de orden público vigentes en la Repca. O. del Uruguay, comprendiendo en sus derechos y obligaciones al remitente, consignatarios, destinatarios y demás personas vinculadas con la titularidad o recepción de la carga, en adelante referidos por los cargadores y al porteador, desde que la mercadería quedó cargada en el vehículo hasta su entrega en destino o su descarga en las condiciones previstas en este documento.
2. En este documento se refieren por mercaderías, las mercaderías y sus embalajes.
- 3.1. Los cargadores declaran, que las determinaciones de las mercaderías, sus características y demás individualizaciones, bultos y pesos, de este documento, son las que así le han declarado al porteador, son las que corresponden para ante todas las autoridades intervenientes y que no son sustancias explosivas, inflamables, venenosas, corrosivas ni sometidas a control y cuidado, fuera de lo declarado.
- 3.2. Cuando las mercaderías están sometidas a controles de sanidad fitosanitarios, o similares, con intervención de las autoridades pertinentes y/o son cargadas por personal ajeno al porteador, éste queda libre de toda responsabilidad en cuanto a las variaciones que pudieran resultar de la carga, bultos y pesos.
- 3.3. Las informaciones y declaraciones proporcionadas por los cargadores no comprometen ninguna responsabilidad para el porteador.
4. Respecto de las mercaderías, el porteador queda facultado, no obligado, para efectuar, por cuenta de los cargadores, todas las gestiones y pagos por los conceptos y montos necesarios para el desarrollo normal del viaje y su entrega o descarga.
5. La obligación del porteador de entregar la carga también queda cumplida: a) con la comunicación al consignatario o destinatario que las mercaderías se encuentran a su disposición; en caso de rehusarse éste a recibirlas, el porteador queda facultado para depositarlas donde considere conveniente; b) cuando las autoridades dispongan la descarga de las mercaderías.
- 6.1. Por los días que exceden del tiempo previsto para el viaje normal, por demoras, estancias, o cualquier otro concepto, no imputables al porteador, por complemento del flete se fija el mínimo de \_\_\_\_\_ dólares estadunidenses, diarios, el que aumentará en la medida en que se pruebe el excedente de dicha cantidad.
- 6.2. La prolongación y/o variación del recorrido, por causas ajenas al porteador devengará el complemento proporcional del flete por los excesos de kilometraje, de tiempo y de cualquier otro concepto.
7. Todos los conceptos que por este transporte corresponda cobrar al porteador deberán pagarse en dólares estadunidenses y su no pago contra la entrega o descarga de las mercaderías, devengará el interés bancario de plaza máximo legal, en Uruguay, capitalizándose semestralmente.
8. Sin perjuicio de donde se convenga el pago del flete y todos lo demás conceptos, gastos y reembolsos que se produzcan y por quien(es) todos los cargadores quedan solidariamente obligados por ellos y sus montos.
9. El porteador podrá reclamar el pago de lo que se le adeude por la vía del juicio ejecutivo, en base a las siguientes condiciones: a) La cantidad líquida por el flete es el monto determinado por ese concepto en este documento, y es exigible en la fecha en que la carga queda a disposición del destinatario, o en las previsiones del párrafo 5.- b) En cuanto a las obligaciones por estadia, reembolsos y demás conceptos, sus cantidades líquidas quedarán determinadas en la liquidación que con la documentación pertinente el porteador notifique fehacientemente, y su pago es exigible a partir del tercer día hábil siguiente.
10. El porteador no responde, por actos, hechos y omisiones ajenos a su voluntad.
11. El porteador queda, especialmente, exonerado de toda responsabilidad por daños, disminuciones, menoscabos, perjuicios, pérdidas, demoras y demás afectaciones que no le sean imputables como por ejemplo de: a) vicios de las mercaderías, impropiedad o deficiencia de los embalajes o acondicionamiento de la carga cuando no fue hecho por el porteador; b) omisión o negligencia de los cargadores; c) incendio, rayo, inundación, fenómenos climáticos, etc.; d) guerra, guerrilla, motín, terrorismo, paro, huelgas, acciones gremiales, hurto, rapiña y similares, y todo hecho cometido por terceros tipificado como ilícito por la ley del país donde se produzca; e) aprehensión o secuestro de las mercaderías; f) y de toda clases de hechos y actos similares a los relacionados precedentemente.
12. Toda reclamación que se promoviere por aseguradores y terceros contra el porteador, por actos, hechos u omisiones, que no resultaren de cargo de éste, por este contrato son tomadas por los cargadores.
13. Todas las obligaciones, responsabilidades, daños y perjuicios y además, que afecten al porteador como consecuencia de actos, hechos y omisiones de los cargadores, son de cargo de éstos, solidariamente.
14. Cualquier reclamación contra el porteador queda cancelada al año del hecho que la motivara, salvo que legalmente caducara en un lapso menor.
15. El porteador tendrá derecho de retención de la carga, hasta el pago de todo lo que se adeude por este transporte y por transportes anteriores, por cualquiera de los cargadores; quedando plenamente facultado el porteador para proceder a la descarga y depósito de la carga, siendo todos los gastos y riesgos por cuenta de los cargadores.
16. Se acuerda la competencia judicial de la Repca. O. del Uruguay para toda controversia resultante de este conocimiento, teniéndose los domicilios declarados en este documento y en su defecto en los documentos que se relacionen con esta carga constituídos a todos los efectos extrajudiciales y judiciales.